

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4221/2542

นางรัตนา เผ่าช่างทองในฐานะผู้จัดการ
มรดกของนายสุวรรณ เผ่าช่างทอง

โจทก์

นางสายพิน นนธ์ธนาภรณ์ กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1387, มาตรา 1401, มาตรา 1719

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 172 วรรคสอง

ผู้จัดการมรดกมีอำนาจทำการแทนทายาทเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกได้การฟ้องคดีนี้ ก็เพื่อปลดเปลื้องการรบกวนและเป็นการทำการอันจำเป็นเพื่อรักษาไว้ซึ่งการจำยอม แทนทายาทผู้เป็นเจ้าของของสามยทรัพย์สิน ถือได้ว่าเป็นการทำการอันจำเป็นเพื่อจัดการ มรดกโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1719 ส. กับโจทก์ใช้ ทางบนที่ดินที่พิพาทมาด้วยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ทางพิพาทจึงตกเป็นทางภารจำยอม จำเลยเพ็งซื้อที่ดินพิพาท มาภายหลังจาก ส.กับโจทก์ได้การจำยอมไปแล้ว แม้ ส. กับโจทก์จะยังไม่ได้จดทะเบียนการจำยอมหรือ(จำเลย)รับโอนการยทรัพย์สินมาโดยสุจริตหรือไม่ก็ตาม จำเลย ก็ไม่อาจต่อสู้กับสิทธิการจำยอมของ ส. กับโจทก์ได้ โจทก์บรรยายฟ้องชัดแจ้งว่า ขอให้ทางพิพาทตกเป็นทางภารจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 11835 ของ ส. ด้วย แม้ใน คำขอท้ายฟ้องไม่ได้ระบุที่ดินโฉนดเลขที่ดังกล่าว แต่ก็ได้ระบุเลขที่ดินของ ส. ไว้ แล้ว ถือได้ว่าโจทก์มีคำขอบังคับให้ทางพิพาทตกเป็นภารจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 11835 ของ ส. แล้ว ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่า ทางพิพาทตกเป็นภารจำยอมแก่ที่ดินของ ส.กับโจทก์ แต่ในคำพิพากษามีได้ระบุที่ดินโฉนดเลขที่ 11835 ด้วย ย่อม

ทำให้คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ในส่วนที่ดินโฉนด เลขที่ 11835 ดังกล่าวนั้น
ไร้ผล ถือว่าเป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ของประชาชน ศาลฎีกามี
อำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 142(5)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนายสุวรรณ เผ่าช่างทอง ผู้ตาย
นายสุวรรณเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 12499, 11778, 11779, 11797 และ
11835 โจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 11874 ถึง 11876 โจทก์ที่ 3 เป็น
เจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1277 และโจทก์
ที่ 4 เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1278
และ 1279 ส่วนจำเลยทั้งสี่เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์
(น.ส.3) เลขที่ 161 ขอให้ พิพากษาว่าที่ดินของจำเลยทั้งสี่กว้าง 6 เมตร ยาว 140
เมตร ตามแผนที่เอกสารท้ายฟ้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์เลขที่ 161 ตกเป็นทางภารจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 12499, 11778,
11779, 11797 และ 11874 ถึง 11876 และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์เลขที่ 1277 ถึง 1279 และให้ จำเลยทั้งสี่ไปดำเนินการจดทะเบียนทางภาร
จำยอมให้แก่โจทก์ทั้งสี่ หากจำเลยทั้งสี่ ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการ
แสดงเจตนาของจำเลยทั้งสี่

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า โจทก์ที่ 1 เป็นเพียงผู้จัดการมรดก และโจทก์ทั้งสี่ไม่ใช่
เจ้าของที่ดินตามฟ้องไม่มีอำนาจฟ้อง ที่ดินของจำเลยทั้งสี่ไม่มีทางพิพาท โดยโจทก์
ไม่มีหรือไม่เคยใช้รถยนต์บรรทุกผ่านเข้าออกและนับตั้งแต่จำเลยทั้งสี่ซื้อที่ดินมา

ไม่มีผู้ใดใช้ที่ดินของจำเลยทั้งสี่เป็นทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะหากที่ดินจำเลยทั้งสี่ตกเป็นทางการจำยอมตามคำอ้างของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 แล้วที่ดินดังกล่าวก็ไม่ได้ใช้เป็นทางการจำยอมเป็นเวลานาน 10 ปีแล้ว ทางการจำยอมดังกล่าวจึงเป็นอันสิ้นไป นอกจากนี้สิทธิในทางการจำยอมดังกล่าวของโจทก์ทั้งสี่ยังมิได้จดทะเบียนจึงมีอายุยกขึ้นต่อสู้จำเลยทั้งสี่ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกผู้ซื้อที่ดินซึ่งอ้างว่ามีทางพิพาทมาโดยสุจริต ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ทางพิพาทกว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร ตามแผนที่เอกสารท้ายฟ้องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 161 ของจำเลยทั้งสี่เป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 12499, 11778, 11779, 11797, 11874, 11875 และ 11876 และที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1277, 1278 และ 1279 ของโจทก์ทั้งสี่ ให้จำเลยทั้งสี่ไปดำเนินการจดทะเบียนการจำยอมให้แก่โจทก์ทั้งสี่ หากจำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสี่

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า โจทก์ที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนายสุวรรณ เผ่าช่างทอง ตามคำสั่งศาล ขณะมีชีวิตอยู่นายสุวรรณเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 12499, 11778, 11779, และ 11835 โจทก์ที่ 2 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 11874 ถึง 11876 โจทก์ที่ 3 เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1277 โจทก์ที่ 4 เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำ

ประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 1278 และ 1279 จำเลยทั้งสี่เป็นเจ้าของที่ดินซึ่งมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 161 นายสุวรรณกับโจทก์ที่ 2 เป็นสามีภริยากัน ทางพิพาทกว้าง 6 เมตร ยาว 140 เมตร เป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 161 ตามแผนที่เอกสารท้ายฟ้องหรือหมาย จ.2 ภายในเส้นสีแดง หมายเลข 6 หรือตามแผนที่พิพาทภายในแนวเขตเส้นสีเขียว ต่อมาปี 2534 จำเลยทั้งสี่นำเสาปูนลวดหนามปักขวางทางเข้าออกของทางพิพาท

มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการแรกตามฎีกาของจำเลยทั้งสี่ว่า โจทก์ที่ 1 มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยจำเลยทั้งสี่ฎีกาว่า การที่โจทก์ที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของนายสุวรรณฟ้องคดีนี้ให้ที่ดินของจำเลยทั้งสี่ตกเป็นภาระจำยอมแก่ที่ดินมรดกของนายสุวรรณ มิใช่เป็นการทำการอันจำเป็นเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไป และผู้มีอำนาจฟ้องคดีนี้คือทายาทของนายสุวรรณ เห็นว่าโจทก์ที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกย่อมมีอำนาจทำการแทนทายาทเกี่ยวกับทรัพย์สินมรดกของนายสุวรรณได้ และการฟ้องคดีนี้ก็เพื่อปลดเปลื้องการรบกวนและเป็นการทำการอันจำเป็นเพื่อรักษาไว้ซึ่งภาระจำยอมแทนทายาทผู้เป็นเจ้าของสามยทรัพย์ถือได้ว่าเป็นการทำการอันจำเป็นเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1719 โจทก์ที่ 1 จึงมีอำนาจฟ้อง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการที่สองตามฎีกาของจำเลยทั้งสี่ว่าทางพิพาทตกเป็นภาระจำยอมตามฟ้องหรือไม่ ปัญหานี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงน่าเชื่อและรับฟังได้ว่า มีทางพิพาทอยู่บนที่ดินของจำเลยทั้งสี่ตามแผนที่เอกสารหมาย จ.2 จำเลยทั้งสี่เพิ่งจะซื้อที่ดินเมื่อปี 2525 นายสุวรรณกับโจทก์ที่ 2 ใช้ทางพิพาทดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2500 โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ทางพิพาทจึงตกเป็นทางภาระจำยอม การที่จำเลยทั้งสี่เพิ่งซื้อที่ดินพิพาทหลังจากที่นายสุวรรณกับโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ได้ภาระจำยอมไปแล้วแม้ว่านายสุวรรณกับโจทก์ที่ 2

ถึงที่ 4 จะยังไม่ได้จดทะเบียนหรือจำเลยรับโอนการทรัพย์สินมาโดยสุจริตหรือไม่ก็ตาม จำเลยทั้งสี่ก็ไม่อาจจะต่อสู้กับสิทธิการจำยอมของนายสุวรรณกับโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ได้

อนึ่ง คดีนี้โจทก์มีคำขอไว้ในคำฟ้องชัดแจ้งว่า ขอให้ทางพิพาทตกเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 11835 ของนายสุวรรณด้วย แม้ในคำขอท้ายฟ้องไม่ได้ระบุที่ดินโฉนดเลขที่ดังกล่าวแต่ก็ได้ระบุเลขที่ดินไว้ ถือได้ว่าโจทก์มีคำขอบังคับให้ทางพิพาทตกเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 11835 แล้ว การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัยว่าทางพิพาทตกเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินของนายสุวรรณกับโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 แต่ในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ระบุเลขโฉนดที่ดินของโจทก์ไม่ครบทุกแปลงโดยไม่ระบุที่ดินโฉนดเลขที่ 11835 ย่อมทำให้คำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ในส่วนที่ดินโฉนดเลขที่ 11835 ดังกล่าวนั้นไร้ผล ถือว่าเป็นปัญหาอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142(5)

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ทางพิพาทตกเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 11835 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(สมบัติ เดียววิศเรศ-เสรี ชุณหถนอม-สมจิตร ทองประดับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น